CATL-ND-AMD-2026060055769

换电延保年度合同

甲方：宁家(北京)汽车服务有限公司

乙方：宁德时代新能源科技股份有限公司

鉴于终端用户新能源车辆有换电延保业务需求，现双方经充分协商，相关约定条款如下：

一、 定义

1、换电延保服务（以下简称“换电延保”）：新能源车辆所搭载旧动力电池系乙方2018-2020年期间所销售的176Ah、202Ah、240Ah和271Ah等产品，且该批次电池产品为处于8年质保期内的产品，车辆由乙方主导确认是否推广换电延保服务。

2、A电池：整车配套原电池产品，且该电池产品系乙方生产。

3、C电池：替换A电池的电池。

二、 电池产品价格及质保信息

1、适用期限：2026年1月1日-2026年12月31日。

2、已下单的订单按照签约价格660元/kWh执行，详细信息如下表所示：

终端客户名称	电量（kWh）	车辆数（台）	签约价格（元/kWh）
临县宏运城乡公交有限公司	151.7	10	660
蓬安绿能公交有限公司	107.32	4	660

备注：

1）如以上方案不更换高压盒，结算执行价格减25元/度(含税)，如以上方案不更换箱体间线束，结算执行价格减15元/度（含税）；

2）2026年6月18日之后签订的订单，价格执行标准以各单合同约定为准。

3、换电延保业务项下详细质保信息参考如下表格：

换电延保配电量表		
序号	最小配电量（kWh）	电耗（kWh/km）
1	82.2	0.35
2	93.9	0.4
3	117.4	0.5
4	140.9	0.6
5	164.4	0.7
6	187.9	0.8
7	211.4	0.9
8	234.8	1.0
9	258.3	1.1
10	281.8	1.2

质保说明：

1）整车配电量满足以上最小配电量表，电池质保可满足5年（即由8年延长到13年）或30万公里，延保期内容量衰减不超过30%，里程数和年限数以先到者为准；

2）如客户配电量方案超出表格范围，请提供电耗、配电量方案、充放电倍率、热管理策略、运营地区等信息，单独评估实际可达成的电池系统质保（预计评估周期3个工作日）以及避免换电后出现电池高温风险影响车辆正常运营；

3）以上最小配电量方案仅限销售于国内（除海南、港澳台）地区的售后换电延保业务使用，不与量产、改制等其它性质产品或服务相关联；

4）表格中电量为最小配电量，基于整车电耗不同匹配对应最小电量。

5、实际交付产品数量以双方书面确认的订单为准；如已生效的订单需要变动，甲方应在原订单双方书面确认的交货日期前30天书面通知乙方，双方友好协商处理；如订单变动有呆滞产生，由甲方负责消耗，如无法消耗，需对此给乙方造成的损失承担赔偿责任，具体细节双方另行商议。

三、质量和技术要求

1、产品应满足双方约定的装配和使用的要求，具体质量标准以双方约定为准。

2、产品原则上享有对应质保描述所约定的质保（易损、易耗件由双方另行商议），此质保约定仅适用于中国大陆地区（除海南、港澳台）销售的产品。但乙方有权对质保约定提出异议，并由双方根据实际产品需求（如无工况信息，需双方采集工况进行评估），经协商一致后，重新签订对应产品的质保条款。如甲方对产品质保有其他要求，乙方有权重新报价。不在约定范围内的产品质保条款双方另行约定。

质保期的计算方法：从乙方向甲方交付产品之日后45天起算。具体项目质保条款以双方签署的质量协议中的约定为准。

3、电池产品若出现以下情形，乙方不承担质保责任：

1）甲方非正常使用（包括但不限于《动力电池用户手册》以及其他双方确认的产品使用范围外对产品进行使用等）或违反双方共同约定的关于使用、存储或/和定期维护要求导致乙方产品故障或损毁的；

2）电池长时间泡水，撞击或交通事故等事件；

3）非乙方事先书面同意针对电池的私下改装、调整、拆卸而造成损坏的；

4）对电池进行人为损坏的；

5）法律定义的不可抗力事件造成损坏的；

6）所采购电池产品已被乙方书面告知存在质量隐患，甲方仍要求继续交货的；

7）未按要求进行电池保养而导致的各类故障情形，如：车辆静置存放时间大于3个月未参照《动力电池用户手册》开展电池常规检测保养、车辆静置存放时间大于6个月未执行电池均衡保养等；

4、对于可能出现的产品质量争议，双方共同进行分析、判定责任归属。

5、产品在质保期内发生质量问题，乙方按双方协商一致的时间予以更换、修复和赔偿损失；存在逾期更换、修复和赔偿的情形，按双方约定执行。

6、乙方提供的产品不符合本合同约定的品牌、规格型号、厂家和质量要求，应按甲方要求更换或退换，并承担退换货费用。对于电池质量问题所造成的损失，按双方约定执行。

7、甲乙双方确认并同意，乙方仅需对车辆所搭载的动力电池提供售后服务，整车中非动力电池部分售后服务与乙方无关，由甲方自行负责。

8、乙方只提供中国大陆地区的售后服务（不含海南、香港、澳门、台湾地区）。

四、交付要求

1、甲方向乙方下达订单，通知乙方交货时间和数量，经双方书面确认交付时间、数量后，乙方需按照双方书面或邮件约定的时间、数量交付产品。

2、乙方将货物送达交货地点后，甲方清点产品数量，检查产品规格型号及产品表面是否清洁，有无机械性损伤锈蚀等，并在乙方制作的《发货清单》上签字或加盖印章。甲方或甲方委托的第三方签收的行为视为甲方已收妥货物，第三方需持有甲方的收货授权书或委托书。

3、产品毁损、灭失等风险责任自乙方向甲方完成交付时由乙方转移至甲方。但甲方无正当理由拒不接受产品的，乙方将产品送达约定地点后，即视为乙方完成交货义务，产品所有权及毁损、灭失的风险责任转移至甲方。

五、运输方式及交付地点和费用负担

1、乙方负责运输，交货地点为：甲方向乙方传递的地址信息（仅限于中国大陆地区，不包括港澳台），以双方邮件确认为准，乙方承担运输费用（含运输过程的保险费等）。因甲方临时改变地点或无理由退换货而产生的额外运输费用，由甲方承担。

六、包装标准和费用负担

1、货运包装应按国家、行业标准和双方确认的标准及要求。

2、包装物由乙方提供且费用由乙方承担，包装物不回收。

七、验收及安装

1、验收地点为甲方工厂或双方另行书面约定的地点。

2、验收时间为乙方产品到达甲方指定地点之日起七个工作日内。

3、甲方如发现产品的名称、型号及数量等不符合约定的，应于货到本合同约定地点之日起七个工作日内提出书面异议。甲方未在前述时间内提出异议或未完成验收的，则视同验收合格。

4、产品验收标准以双方约定的产品数量、技术参数等信息为准。

5、对于验收不合格的产品，由甲方决定更换或退货，由此产生的直接费用由乙方承担。乙方应当在甲方提出更换或退货要求后，按双方协商一致的时间交付合格产品。

6、整车有关参数及换电服务方案所需技术资料，由甲方直接提供给乙方，因甲方所提供参数及技术资料不明确、缺失或有误或获取方式不合法等而产生的任何问题，由甲方自行承担，与乙方无关。

7、产品安装服务由甲方与终端用户直接洽谈完成，与乙方无关，产品的售后服务由乙方提供，甲方协助乙方收集

终端车辆信息。

8、在货物验收合格后，甲方应在90个自然日内完成C电池的安装更换，甲方需在与终端用户签署的协议内约定C电池替换A电池的更换周期，并监督终端用户完成C电池替换A电池的更换，若未能在该期限内完成C电池替换A电池的安装更换，需遵循乙方《动力电池系统用户手册》的规定进行维护保养或购买乙方的电池维护保养服务。

9、甲方在完成换电服务后1个月内，需向乙方提供换电服务相关信息，包含但不限于更换日期、车牌号、车辆VIN号、原电池系统号、新电池系统号等，否则因此给乙方造成的全部损失均由甲方负责。

八、随机备品、配件、工具和资料

产品具有出厂日期、编号等铭牌标识，并附有装箱单、产品说明书和合格证、检验报告等质量证明。

九、旧电池处置原则

1、质保责任终止：自原车搭载的旧电池被更换为新电池之日起，乙方即不再对前述旧电池承担任何质量保证责任。

2、旧电池回收与更换：

1）旧电池应优先由乙方负责回收；

2）甲方须在新电池验收合格后90个自然日内完成新旧电池更换；并提供相关安装记录。

3、在新电池质保期内因质量问题被更换下来的旧电池（即“旧件”），其所有权自更换完成之日起归属乙方所有，甲方不得擅自处置或主张任何权利。

十、结算方式及期限

双方确认订单后3个工作日甲方支付订单总金额20%作为预付款，乙方发货前按照信用额度支持发货，信用额度不足的需要甲方补足预付款才能发货，甲方在乙方出货、开票后30天内付清全款；付款方式为电汇或6个月以内银行承兑汇票，其中银行承兑汇票限于以下银行开具的：

【6大国有银行】：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行；

【3大政策性银行】：国家开发银行、进出口银行、农业发展银行；

【9家全国性股份制银行】：招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广发银行、兴业银行、平安银行。

十一、知识产权

1、附着于本合同项下产品或相关产品图纸、技术文件之上的知识产权，包括但不限于专利权、商标权、著作权、商业秘密权等，均属乙方所有，乙方向甲方销售产品并不构成乙方对甲方的任何知识产权方面的授权或许可。

2、乙方须保证所提供的产品不得有第三人向甲方主张任何权利，若乙方提供的产品因乙方原因存在侵犯中国大陆区域范围内第三方知识产权情形的，乙方同意赔偿甲方，使其免受任何损失、责任、损害和费用（包括合理的律师费和诉讼成本）。

3、甲方不得将本合同项下产品以非组装入甲方产品的方式向任何第三方提供或销售，不得对产品采取反编译、拆解、反向工程等措施，不得以任何方式侵犯乙方对产品享有的知识产权，也不得指使第三方采取前述行为。如有

违反，甲方应当立即停止违约或侵权行为，甲方从中获得的任何信息均属于乙方的保密信息，甲方不得以任何形式披露或提供给第三方。

4、本合同项下产品由于乙方原因侵犯中国大陆区域范围内第三方知识产权等合同权益的，甲方应当及时书面告知乙方其遭受的侵权指控，并为乙方提供合理协助使乙方可以主导该侵权指控的抗辩和解决，甲方未经乙方事先书面同意不得作出任何承认，不得自行与任何第三方达成涉及甲方任何责任、义务的和解或自行解决该侵权指控。

十二、违约责任

1、任何一方无合法或合同约定事由，经守约方书面催告后30日内仍未履行合同主要义务的，应赔偿守约方因此遭受的直接损失。守约方有权从违约方已支付的预付款中直接抵扣该等损失；抵扣后如有剩余，应返还违约方；不足以弥补损失的，违约方应继续赔偿差额。

2、乙方因自身原因延期交付货物的(按照双方书面确认的交货时间)，按延期天数每天向甲方支付延迟部分货款总额的1‰作为违约金；延期交付超过30日的，双方可以协商解除合同，由乙方承担甲方因此产生的直接损失。

3、甲方因自身原因延迟付款的(按照双方书面确认的付款时间)，按延期天数每天向乙方支付延迟部分货款总额的1‰作为违约金；延期付款超过30日的，乙方可以单方面解除合同，并要求甲方赔偿直接损失。

4、乙方对其所供产品质量负责，在质保期内由于产品质量问题导致甲方用户的直接损失，应由乙方承担；由于车辆自身质量问题或甲方所提供参数、技术资料偏差等非乙方原因所产生的一切损失，由甲方承担。

5、任何一方违反本合同约定，应向另一方赔偿因此而造成的全部直接损失，除因乙方故意或重大过失给甲方造成的人身损害外，甲乙双方在本合同项下的累计违约和赔偿责任总额上限不应超过本合同项下导致索赔的对应订单的含税总价的20%。一方就另一方任何间接的、衍生的、惩罚性的或特殊性的损失（包括但不限于(A) 利润损失；(B) 销售或商业损失；(C) 机会损失（包括但不限于与第三方协议或合同有关的损失）；(D) 商誉或声誉损失；(E) 预期收益损失（F）软件、数据或信息使用或损坏的损失）不负任何赔偿责任。

6、 经双方确认的因乙方产品质量问题所造成的甲方损失，由乙方承担。但双方同意对因下列原因致产品侵害甲方及/或第三人权利或权益的情况，乙方无须承担任何责任：

（1）非乙方对产品进行的修改；

（2）甲方使用不当（包括甲方超出双方确认的产品使用范围和区域对产品进行使用等）或未按照双方确定标准对产品进行安置、贮存、处理；

（3）依甲方或甲方指定的第三人之设计、规格、指示、技术信息等；

（4）甲方将本合同产品与非乙方提供的其他产品或服务（包括但不限于软件、硬件、组件或设计）结合，若非此种结合，产品不会侵权；

（5）未经乙方书面同意，甲方或第三人擅自对产品进行维修或售后服务。

十三、合同变更与解除

1、若无特别书面约定，一方解散、破产、被撤销、死亡，致使合同不能履行，且致使合同目的无法实现的，另一方有权解除合同。

2、任何一方未经另一方书面同意，不得将本合同或本合同项下的权利、义务转让给第三方。

十四、不可抗力条款

1、任何一方因不可抗力不能履行合同的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除责任，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害、战争、罢工、骚乱；一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，并应在不可抗力事件发生后十个工作日内取得事故发生地有关主管部门的书面证明资料并提供给对方。

2、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。延迟履行协议后发生不可抗力的，不能免除责任。

3、因不可抗力事件致使一方迟延或不能履行其义务的，该方不负违约责任。双方可以根据不可抗力事件对本合同履行的影响程度，协商决定是否终止本合同、全部或部分免除履行本合同的责任，或者延期履行本合同。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行九十日或以上时，甲方和乙方均有权终止本协议，并书面通知对方。

十五、禁贿条款

1、双方应致力于维护公平公正的市场竞争秩序，严格遵守所有适用的反腐败法律法规，恪守商业道德，坚决反对和禁止一切腐败行为。

2、严禁任意一方及其工作人员索取或收受对方贿赂。任意一方不得以任何名义向对方人员（包括其亲属或其他利益关系人等）输送任何财产性和非财产性利益或好处，任意一方或其任何关联方也不得向政府或其他任何第三方进行行贿，或者以对方的名义向政府或其他任何第三方进行行贿。

3、如任意一方或其工作人员违反上述规定，违约方应赔偿对方因此遭受的损失。

4、如发现对方人员存在违反上述规定的行为，应通知对方相关部门。

5、合同的变更、转让或终止不影响本条款的效力。

十六、解决合同纠纷的方式

执行本合同发生争议或发生与本合同相关的争议，双方应协商解决，协商不成向原告方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十七、遵守出口控制法规

1、甲方承认，乙方提供的产品或服务（可能包括技术和软件）受所有适用的（再）出口控制法律和法规的约束（包括但不限于中国、德国、欧盟以及美国的法律和法规）。甲方同意遵守所有适用的（再）出口控制法律和法规。根据此类法律和法规，该产品或服务不得被出售、租赁或以其他方式转移给受限制或受制裁的最终用户或国家/地区。同时，该产品或服务不得被出售、租赁或以其他方式转让给或用于任何适用法律和法规规定的军事相关设施、基地、实体或个人，或用于下述目的（i）任何军事用途或有助于提升军事潜力，特别是设计、开发、生产或使用任何武器或其运载工具；或者(ii）恐怖主义，包括但不限于将这些产品或服务直接或间接的出售、租赁、提供或转让给任何恐怖组织或恐怖分子，或用于恐怖事件。甲方承认并同意，适用的要求或限制可能会因交付的产品或服务而有所不同，并可能随时间而改变，并且为了确定适用于所获产品/或服务的精确控制措施，可能有必要参考相关法律和法规。

2、如果乙方被要求协助任何政府机构或有关当局进行出口控制、军事或恐怖主义相关的审查，则甲方在收到乙方

的要求后应立刻提供包含有乙方所提供的货物或服务的特定最终买方、最终目的地以及预期用途的相关信息以及任何存在的出口控制限制。

3、甲方同意，根据双方确认的相关文件，包括但不限于初步项目计划和技术文件的规定，任何乙方所提供的货物或服务仅用于民用和商业目的（以下简称“目的”），甲方同意不通过向任何第三方出售、分销、租赁或转让此类货物或服务的方式将货物或服务用于上述目的以外的任何目的，包括但不限于直接或间接与军事和航空相关的使用。

4、就任何由于甲方不遵守出口控制规定而引起的、或与之相关的索赔、诉讼、行动、成本、费用、罚款、损失、损害、律师费和其它责任，甲方同意赔偿乙方，使其免受任何损失、责任、损害和费用（包括合理的律师费和诉讼成本）。

5、本条款在本合同期满或终止后仍然有效。

十八、其他约定事项

1、合同一方对因履行本合同所知悉的对方商业、技术秘密及其他保密信息负有保密义务，双方签有保密协议的，按保密协议执行。

2、甲方与乙方另行签订的协议、订单等作为本合同附件。

3、本合同及/或附件若有任何增删、变更或修改，经双方同意后，应以书面另行签订，并视为本合同之一部分。

4、在本合同有效期内，出于谨慎原则和公平交易的考量，当本合同的供需和/或商业基础（包括但不限于原材料价格和供应）条件发生变化时，甲乙双方同意重新协商并对协议价格进行合理调整。

5、本合同未尽事宜或经双方协商一致同意变更的，由双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十九、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，自双方盖章之日起生效。合同附件亦为本合同之一部分，经双方盖章确认后与本合同具有相同法律效力。

（以下无正文，为签署页）

甲方：

宁家(北京)汽车服务有限公司（盖章）

乙方：

宁德时代新能源科技股份有限公司（盖章）

宁德时代新能源科技股份有限公司 合同专用章 3509021001931?

签订日期：　　年　　月　　日